

1501015-73.2021.8.26.0363

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: RAPHAELLO ALONSO GOMES CAVALCANTI

Comarca: Mogi-Mirim

Foro: Foro de Mogi Mirim

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 28/11/2022

... nomeação. Que já possui passagem por tráfico. Que estava na rua sentado com os amigos, na parte da tarde, tendo a polícia passado pelo local, pararam na parte de baixo da rua e após retornaram e fizeram a abordagem. Que não praticou o roubo, que realmente saiu com o carro de Anderson somente por volta das 15horas. Que não pegou o carro pela manhã. Que no período da manhã estava na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Mirim

Foro de Mogi Mirim

3ª Vara

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, Mogi-Mirim-SP - cep 13800-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501015-73.2021.8.26.0363 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501015-73.2021.8.26.0363

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2228388/2021 - DEL.SEC.MOGI GUAÇÚ PLANTÃO, 19778801 - DEL.SEC.MOGI GUAÇÚ PLANTÃO, 4296/21/930 - DEL.SEC.MOGI GUAÇÚ PLANTÃO, 4306/21/930 - DEL.SEC.MOGI GUAÇÚ PLANTÃO, 2228388 - DEL.SEC.MOGI GUAÇÚ PLANTÃO, 2228388/2021 - Delegacia de Polícia de Mogi-Mirim

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

ALAN DOUGLAS CORRÊA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAPHAELLO ALONSO GOMES CAVALCANTI

Vistos.

ALAN DOUGLAS CORREA, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, na forma do art. 29, todos do Código Penal, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural, consistente em:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 22 de agosto de 2021, por volta das 06 horas e 50 minutos, na Rua Vereador Antonio Franco Barbosa Júnior, nº 145, Bairro Aguardente do Reino, nesta cidade e comarca de Mogi Mirim, ALAN DOUGLAS CORRÊA, qualificado e indiciado a fls. 16/17, previamente ajustado, agindo em concurso, com identidade de desígnios e divisão de atos executórios com outra

pessoa até o momento não identificada, mediante violência e grave ameaça exercidas com emprego de arma de fogo contra a vítima Givanildo Luís dos Reis, subtraiu, para si ou para outrem, um aparelho de telefone celular, marca Samsung, com IMEI 358534101057392, avaliado em R\$ 1.149,99, conforme auto de avaliação a fls. 68, e pertencente à vítima Givanildon Luís dos Reis. (...)

A denúncia foi recebida em 16 de setembro de 2021 (fl. 81).

Após, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 100/107).

Afastada a hipótese de absolvição sumária (fls. 135/138).

Realizada audiência de instrução, na qual foram ouvidas a vítima, duas testemunhas, bem como, ao final, procedeu-se ao interrogatório do réu.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva estatal, nos exatos termos da denúncia (fls. 244/256), ao passo que a d.

Defesa sustentou a absolvição por negativa de autoria e fragilidade do conjunto probatório ou, alternativamente, a fixação da pena no mínimo legal (fls. 259/264).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Inicialmente, ressalto que não se implementou qualquer prazo prescricional, não há preliminares a serem apreciadas, nulidades a serem reconhecidas de ofício, tampouco prejudiciais, pelo que passo à análise do mérito.

Na hipótese vertente, a materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/03), Boletim de Ocorrência (fls. 04/10), Fotografias (fls. 24/36), bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria do crime é igualmente certa.

Em solo policial, a vítima declarou que "estava chegando em casa, pela manhã, quando parou seu veículo C3 da Citroen, preto, quando viu dois rapazes brancos e magros se aproximando, um deles com cavanhaque, estando com a toca da blusa na cabeça, blusa da cor azul (moletom azul); o outro usava blusa com mangas vermelhas.

A vítima visualizou que ambos estavam armados, momento que disseram "perdeu, perdeu", tendo a vítima dito que o carro não lhe pertencia e jogado a chave distante, no fundo do quintal, momento que a vítima entrou em luta corporal com um deles, o que vestia moletom azul. A vítima acabou recebendo uma coronhada na cabeça e um chute na boca. O homem que estava de moletom azul tentou acionar a arma, mas esta falhou. Que conseguiu desferir socos e um pegou no olho do indivíduo que usava moletom azul. O outro indivíduo pelo que a vítima percebeu ficou olhando em volta para ver se alguém chegava no local. Que a vítima deixou seu celular cair e eles levaram. Que após o ocorrido foi ver as câmeras de vigilância da vizinha e percebeu que os dois indivíduos entraram em um carro dirigido por um terceiro, sendo um Siena prata. Que passaram as informações inicialmente para a guarda municipal que fora até o local e conseguiram ver a placa. Que foi no UPA para atendimento médico, pois teve que dar 05 (cinco) pontos na cabeça, no local que levou a coronhada. Que após veio na Delegacia registrar a ocorrência BO 4206/2021. Que por volta das 18 horas recebeu uma ligação da polícia militar informando que haviam feitos buscas e conseguiram localizar o veículo Siena que aparece nas imagens. Que vieram para Delegacia de Polícia. Que foi apresentado dois indivíduos, em sala reservada, que estavam no veículo quando localizado pela Polícia Militar, tendo a vítima reconhecido sem nenhuma dúvida, a pessoa de Alan Douglas Correa, como o indivíduo que estava usando o moletom azul e entrou em luta corporal com a vítima, ficando cara a cara no momento do crime. Que o celular Samsung não foi localizado e quando da compra, por volta de 03 anos atrás, pagou R\$ 800,00 (oitocentos reais)" (sic).

Já em Juízo, declarou que, que no dia do ocorrido, estava chegando em sua residência com sua esposa quando foi surpreendido por duas pessoas, que chegaram exigindo a chave de seu veículo. Somente um deles estava armado e se tratava do réu. Recusou-se a entregar a chave do carro, mas conseguiram levar seu aparelho de telefone celular. Entrou em luta corporal com ele e, durante esta luta, Alan chegou a apertar o gatilho da arma de fogo por diversas vezes, mirando-a para sua cabeça, mas não houve disparo, apenas alguns estalos. Foi agredido por Alan com coronhada na cabeça e pelo outro agente com chutes. Não recuperou o seu aparelho de telefone celular roubado. Na Delegacia de Polícia, fez o reconhecimento pessoal de Alan,

tendo certeza a respeito do reconhecimento, uma vez que, durante a prática do crime, Alan estava com o rosto à mostra e por isso conseguiu ver bem suas características físicas. Depois do roubo, o réu fugiu em um veículo Fiat/Siena, de cor prata. Viu as roupas que foram apreendidas e as identificou como as que o réu usava no momento do crime. Durante a luta corporal com Alan, chegou a agredi-lo para se defender, inclusive desferindo um soco forte contra o olho dele. Na época dos fatos, Alan usava cavanhaque. Apesar de o aparelho de telefone celular não ter sido encontrado, não sofreu qualquer consequência em razão do mau uso dele ou das informações e aplicativos que nele estavam arquivados ou instalados.

Ainda, reconheceu em Juízo o réu como sendo uma das pessoas que o praticou o delito e portava a arma de fogo.

Por sua vez, o Policial Militar Felipe Silva de Campos foi ouvido durante a fase inquisitiva, oportunidade na qual disse "que por volta das 10 horas da manhã receberam informações da Guarda Municipal de um roubo ocorrido no Jardim California, que havia levado o celular da vítima e que tentaram subtrair o veículo da mesma, mas não obtiveram êxito. Segundo a informação passada pela GCM, verificaram em câmera de segurança que dois indivíduos que praticaram o roubo haviam entrado em um veículo Siena, prata, placa DVA0954, que era dirigido por um terceiro elemento. Que de posse das informações saíram em diligências pela localidade e bairros próximos e tinham conhecimento que o veículo estava pela cidade, pois estavam fazendo monitoramento pelo Sistema Projeto Radar e com base nas informações que recebiam se deslocavam nos bairros por onde o veículo passava, sem cessar as buscas. Que a última informação recebida o veículo foi identificado passando pela Câmera da Avenida Pedro Botesi, que fica próximo ao local da abordagem. Que iniciaram o patrulhamento pelo Bairro Santa Luzia onde o veículo foi localizado com a testemunha Andersom e o Alan do lado de fora. Que efetuaram a abordagem onde Anderson se identificou como dono do veículo, momento que acabou informando que havia emprestado seu veículo para Alan. Já Alan falou que estaria dirigindo o veículo, pois Anderson estava com a CNH suspensa. Que negou a prática do roubo. Que verificaram dentro do veículo e encontraram uma calça e um moletom azul, iguais aos que aparecem nas imagens da câmera de segurança, no qual foi indicado pelo Anderson como sendo de Alan. Que entraram em contato com a vítima e solicitaram para que a mesma fosse para a Delegacia de Plantão. Que soube que a vítima reconheceu sem nenhuma dúvida Alan como a pessoa que vestia o moletom azul e com quem entrou em luta corporal. Que a vítima não identificou Anderson. Que pode perceber que Alan estava com um pequeno hematoma no olho esquerdo e manchas de sangue na camiseta. Que viu na Delegacia que a vítima foi lesionada na cabeça e levou pontos. Que levou Alan para o PS para exame de corpo de delito" (sic).

Em Juízo, narrou que é Policial Militar e, no dia dos fatos, recebeu informação no sentido de que na parte da manhã havia acontecido uma tentativa de roubo de um veículo, que não teria se consumado em razão da reação da vítima. Apesar de não ter conseguido levar o veículo, o roubador conseguiu subtrair o celular da vítima. Posteriormente, chegou informação de que os autores do roubo fizeram uso de um veículo, cuja marca, modelo, características e emplacamento foram constatados e monitorados. Foi apurada a movimentação do veículo pela cidade, o que possibilitou sua abordagem, sendo que no carro se encontravam Anderson, o proprietário, Alan e mais duas pessoas. Questionado, Anderson negou seu envolvimento com o roubo e informou que havia emprestado o veículo a Alan, o qual negou sua participação no roubo. Dentro do carro, foram localizadas uma calça jeans e uma blusa azul, a qual Anderson afirmou pertencer a Alan. As vestimentas encontradas no veículo continham as mesmas características das utilizadas por um dos autores do roubo do aparelho de telefone celular. Na Delegacia de Polícia, a vítima fez o reconhecimento pessoal de Alan, identificando-o como um dos autores do roubo, especificamente aquele com o qual teria entrado em vias de fato. Quando levado a atendimento médico no UPA, o médico perguntou ao réu se ele havia sofrido agressões por parte dos policiais militares, ao que ele respondeu negativamente. O acusado apresentava um ferimento em um dos olhos, não se recorda exatamente qual, que estava inchado. Na camiseta que ele vestia também havia pequenas manchas de sangue. Segundo soube pela vítima, ela foi abordada por dois agentes no momento em que chegava em sua residência, que

anunciaram o roubo e exigiram a entrega da chave do veículo. Um dos roubadores portava arma de fogo. A vítima entrou em luta com um dos agentes, foi agredida e também o agrediu com um soco no rosto. Ao final, estando na posse do bem roubado, os agentes empreenderam fuga no veículo Fiat/Siena, cor prata.

Ainda, a testemunha Anderson Luiz do Prado, em solo policial, disse que "é proprietário do Siena, prata, Placa DVA 0954. Que hoje emprestou seu veículo para Alan, pois o conhecia da loja de roupas que ele possui na cidade de Mogi Guaçu. Que Alan alegou que iria levar um rapaz para buscar um dinheiro. Que por conhece-lo, emprestou o veículo acreditando que iria somente levar essa pessoa que não sabe quem é para pegar um dinheiro. Que no final da tarde foi abordado pela polícia militar, quando estes informaram que o veículo tinha sido filmado por câmeras de vigilância e que deu fuga para pessoas que haviam cometido um crime de roubo. Que desconhece a autoria. Que o moletom azul e a calça encontrada pelos policiais militares dentro de seu veículo não lhe pertencem e acredita que foi Alan ou a outra pessoa que estava com Alan que deixou o moletom e a calça dentro de seu veículo. Que quando foi abordado estava com Alan, pois estavam bebendo no local, num barzinho. A blusa cinza que estava no carro o depoente reconhece que é de sua propriedade. Que não viu Alan derrubando vinho na blusa" (sic).

Ouvido em Juízo, declarou que já conhecia Alan por morar em Mogi Guaçu. Emprestou a ele seu veículo Fiat/Siena, cor prata, no período da manhã. No mesmo dia, mais tarde, quando o carro estava estacionado, foram abordados por policiais militares, que lhe questionaram a respeito de um roubo, no qual seu veículo teria sido utilizado. Emprestou o veículo a Alan quando o encontrou em um barzinho e ele disse que levaria uma terceira pessoa, que o acompanhava, buscar um dinheiro.

Posteriormente, Alan voltou ao mesmo barzinho em que se encontraram e lhe devolveu o veículo. Mais tarde, os policiais militares lhes abordaram no mesmo local. No interior do carro, os milicianos encontraram algumas peças de roupas que não lhe pertenciam, exceto uma blusa cinza. Antes de emprestar o carro para Alan, não havia emprestado o veículo para mais ninguém.

Por sua vez, na fase inquisitiva, o réu declarou "que sua prisão foi comunicada ao genitor, José Vanderval Correa que esteve nesta Unidade Policial. Não tem condições de pagar advogado solicitando que o Estado efetue nomeação. Que já possui passagem por tráfico. Que estava na rua sentado com os amigos, na parte da tarde, tendo a polícia passado pelo local, pararam na parte de baixo da rua e após retornaram e fizeram a abordagem. Que não praticou o roubo, que realmente saiu com o carro de Anderson somente por volta das 15horas. Que não pegou o carro pela manhã. Que no período da manhã estava na casa de sua namorada Daiane Guanieri, pois dormiu na casa desta e saiu por volta das 14:10. Que viu a polícia passar antes de ser abordado e se fosse culpado teria corrido. Que o moletom azul e a calça encontrada no veículo não lhe pertencem. Que pegou o carro de Anderson para sair com Thiago e levá-lo na casa do namorado que fica próximo à lanchonete do Zezão, bem do lado. Que não viu se essa pessoa deixou blusa no carro. Que quando pegou o veículo não viu se tinha moletom azul. Que Anderson havia dito que "penhorou" o carro em uma biqueira na parte da manhã e pegou de volta na parte da tarde" (sic).

Interrogado em Juízo, negou a prática delitiva, afirmando que no dia dos fatos passou a noite na casa de sua namorada, onde almoçou e, depois do almoço, foi para a casa de umas amigas que moram na Rua Rômulo Posi, nas proximidades de onde se encontrou com Anderson e mais outros dois rapazes que estavam na companhia dele. A pedido de Anderson, o qual estava embriagado, foi comprar bebida alcoólica para ele e o fez usando o carro dele. Depois que retornou, entregou a bebida e o carro a Anderson. Foi para a casa de suas amigas, participou de um churrasco que estava acontecendo no local e quando estava indo embora novamente se encontrou novamente com Anderson e os dois rapazes que estavam com ele, todos acentuadamente embriagados. Parou para conversar com eles e logo os policiais militares chegaram e os abordaram. Pouco antes da abordagem, Anderson pediu que dissesse aos policiais militares, caso perguntado, que na manhã daquele dia ele havia penhorado o carro dele na biqueira de venda de drogas. Na época dos fatos, Daiane era sua namorada, mas posteriormente a sua prisão não manteve o relacionamento com ela, tendo se comunicado com ela, por carta, pela última vez, no mês de novembro.

Não obstante, a negativa do réu encontra-se isolada nos autos e não convence, eis que despida de lógica, de verossimilhança e dissonantes das palavras da vítima, contra quem nada se levantou ou sequer se argumentou, e testemunhas.

O suposto alibi trazido por ele seria facilmente comprovado pela oitiva de sua à época namorada, contudo esta sequer foi ouvida e o fato não foi confirmado por nenhum outro meio de prova.

Vale destacar que em delitos como tais, os agentes agem na clandestinidade, aproveitando-se de oportunidades em que a pretensa vítima esteja desacompanhada ou mais exposta à investida criminal, de modo que os roubadores preferem agir quando não há testemunhas oculares dos fatos.

Assim, imprescindível a palavra da vítima para elucidação dos fatos, devendo o juízo valorar e prestigiar referido meio de prova, quando amparado pelos demais elementos constantes dos autos, como ocorre no caso em concreto.

Nesse sentido, não só em solo policial como também em Juízo, a vítima reconheceu o réu como um dos roubadores, notadamente aquele que portava a arma de fogo e com quem entrou em luta corporal.

Desta forma, inequívoco o uso de arma de fogo por parte do réu, na ocasião dos fatos, uma vez que a prova oral coligida é firme e indubitável nesse sentido. E também é o que ocorre quanto à qualificadora do concurso de agentes, vez que, ao cabo da instrução, ficou restou inequívoco o concurso de agentes na prática delituosa.

A vítima também revelou que o crime foi praticado por pelo menos duas pessoas, o que foi comprovado pelas imagens de câmera de segurança (fl. 188), as quais mostram a ação de duas pessoas diretamente contra a vítima e de pelo menos mais um indivíduo, responsável pela condução do veículo que garantiu a fuga dos criminosos. Não bastasse, as peças de roupa utilizadas por um dos roubadores foram localizadas em veículo no qual o réu se encontrava, as quais foram, da mesma forma, reconhecidas pela vítima.

Logo, diante de tais elementos de convicção, não resta dúvida de que o proceder do acusado se amolda ao tipo penal descrito na denúncia, sendo a condenação dele medida criteriosa que se impõe.

Demonstrada a ocorrência do crime e comprovada a responsabilidade criminal do acusado, inexistentes causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, passo a dosar a pena a ser imposta, atento às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Na primeira fase, verifico que há duas causas de aumento no crime de roubo, sendo perfeitamente possível considerar uma delas como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, reservando a outra para majorar a pena na terceira fase – conforme pacificado pelo STJ. Assim, desloco a circunstância do concurso de pessoas para a primeira fase para agravar a pena base, nas circunstâncias do crime. Ainda a culpabilidade é exacerbada, uma vez que o réu tentou apontou arma de fogo em direção à cabeça da vítima e tentou disparar por diversas vezes. As demais circunstâncias são neutras e inerentes ao tipo legal. Assim, majoro a pena-base na fração de 1/3, resultando em 05 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 13 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o réu é reincidente (fls. 37/38), razão pela qual majoro a pena na fração de 1/6, fixando a pena provisória em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena. Por outro lado, tendo sido considerado o concurso de agentes na primeira fase, conforme fundamentação supra, verifico que subsiste a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, Código Penal. No mais é evidente, portanto, que o réu junto com outro indivíduo, utilizou-se de arma de fogo para ameaçar a vítima, nos termos do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Por essa razão, majoro a reprimenda em 2/3, tornando definitiva a pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e o pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Por serem parcas as informações acerca da situação financeira do réu, fixo o valor do dia-multa no seu mínimo legal, a ser atualizado pelo salário-mínimo da data dos fatos até o momento do seu efetivo pagamento.

Fixo o regime FECHADO para início de cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada (art. 33 do CP), ante o montante de pena aplicado e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Deixo de aplicar o quanto disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, eis que não há nos autos qualquer informação acerca do comportamento carcerário do acusado no período em que estivera preso provisoriamente. De fato, ofende o princípio constitucional da isonomia, insculpido no artigo 5º, da CF, exigir-se do condenado definitivo a comprovação de que possui bom comportamento carcerário para que possa progredir de regime, enquanto que ao sentenciado provisório permite-se a progressão sem qualquer demonstração de sua conduta durante o período em que permaneceu custodiado.

Assim, com o fito de evitar tal distorção, e fazendo-se uma interpretação sistêmica do ordenamento jurídico (artigo 112 da LEP), entendo que a aplicação do disposto no artigo 387, §2º, do CPP, fica condicionada à comprovação nos autos acerca do comportamento do acusado no estabelecimento prisional onde permaneceu detido.

Ausentes documentos que atestem tal situação, não seria mesmo o caso de se progredir o réu de regime fixado nesta sentença.

Por ter o crime sido cometido com violência e grave ameaça, e por não se mostrar medida socialmente recomendável (art. 44 do CP), deixo de substituir a pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, e de suspender a execução da pena (art. 77 do CP).

DISPOSITIVO

Forte nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal contra ALAN DOUGLAS CORREA, qualificado nos autos, para CONDENÁ-LO às penas de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, como incurso na tipificação penal descrita no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, na forma do art. 29, todos do Código Penal.

Tendo em vista a gravidade concreta da conduta do réu, bem como por se tratar de reincidente, permanecendo hígidos os requisitos que ensejaram a segregação cautelar e reafirmada materialidade e autoria nesta data, INDEFIRO-LHE o direito de recorrer em liberdade.

Expeça-se guia de execução provisória com urgência e recomende-se no presídio onde se encontre.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal. Eventual gratuidade de justiça deverá ser analisada pelo Juízo da Execução.

Não houve pedido de fixação de valor mínimo a título de reparação de danos, o que impede a sua fixação por força dos princípios da demanda, da adstrição e do contraditório (CPP, art. 387, IV).

Comunique-se à vítima desta decisão, nos termos do artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal.

Ao defensor nomeado arbitro honorários advocatícios, no valor da tabela da DPE, devendo ser expedida a certidão, com celeridade.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema

Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD; oficie-se ao e. TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da CF; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente; e proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, nos termos do artigo 686, do Código de Processo Penal.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Mogi-Mirim, 28 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA